



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/305/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ברק ליפשיץ

התובעים:	1	קרדשוב קרן אור
	2	קרדשוב קמואל שלמה
		באמצעות ב"כ: עו"ד זלזניק אלרם דרך הנפת הדגל 7, נס ציונה טל': 086515294
	נגד	
הנתבעים:	1	גירחש אפרים ההסתדרות 137, רחובות
	2	גירחש מרגלית ההסתדרות 137, רחובות
	3	סהר רוני ההסתדרות 137, רחובות
	4	דוד אהוב אל
		באמצעות ב"כ: עו"ד שרעבי שריה אופנהיימר 7, רחובות טל': 0525496989 פקס: 083730045
	5	דוד מור
		באמצעות ב"כ: עו"ד שרעבי שריה אופנהיימר 7, רחובות טל': 0525496989 פקס: 083730045

פסק דין

בפניי תביעה לסילוק ידם של הנתבעים 4-5, בני הזוג דוד (להלן: "דוד"), מן החצר שסמוכה לדירה שבבעלותם (להלן: "החצר"), בה הם מחזיקים חזקה ייחודית, שמונעת מהתובעים להשתמש בה. לפי הרישום במרשם המקרקעין החצר היא רכוש משותף, והיא שייכת לכלל בעלי הדירות בחלקים שווים. עם זאת, לטענת דוד בעבר ניתנה הסכמה בעל-פה לבעל הזכויות בדירתם לעשות שימוש ייחודי בחצר. טענת דוד היא כי החזקתם הייחודית בחצר נעשית מכוח הסכמה היסטורית זו והיא כדן. אקדים ואומר: דין התביעה להתקבל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/305/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הרקע לתביעה

1. תביעה זו עוסקת בזכות השימוש ברכוש משותף בבית המשותף שברחוב ההסתדרות 137 רחובות, ואשר ידוע כגוש 3698 חלקה 148 (להלן: "**הבית המשותף**"). בבית המשותף ארבע דירות עם כניסה משותפת – שתיים בקומת הקרקע ושתיים בקומה העליונה: שתי דירות ממוקמות בחלק המזרחי ושתיים בחלק המערבי. לפי הרישום בפנקס הבתים המשותפים לכל דירה חלק בלתי מסוים של רבע (1/4) ברכוש המשותף.
2. התובעים, בני הזוג קרדשוב, הם הבעלים הרשומים של תת חלקה 4, הדירה שבקומה העליונה שבחלק המזרחי של הבית המשותף, לטענת התובעים הם תפסו חזקה בדירתם ביום 20.7.2022; דוד הם הבעלים הרשומים של תת חלקה 2, דירת הקרקע בחלק המזרחי (להלן: "**דירת הקרקע**"). דוד רכשו את זכויותיהם בדירת הקרקע מבני הזוג סרוסי (להלן: "**סרוסי**"), ונרשמו במרשם המקרקעין כבעלי הזכויות בדירת הקרקע ביום 7.7.2024. שאר התובעים בהליך הם בעלי זכויות נוספים בבית המשותף, אשר צורפו על-ידי התובעים כ"נתבעים פורמאליים".
3. הצדדים חלוקים בקשר לזכותם של דוד לתפוס חזקה ייחודית בחצר. לטענת התובעים החצר היא רכוש משותף ומשכך לכלל בעלי הדירות זכות לעשות בה שימוש. מנגד, דוד טוענים כי בעבר הוקנתה לבעל הזכויות בדירת הקרקע זכות שימוש ייחודית בחצר, ומשכך הם זכאים להמשיך וליהנות מזכות שימוש ייחודית זו.

ההליך המשפטי בתמצית

4. התביעה הוגשה תחילה נגד סרוסי. ביום 1.9.2024 הגישו התובעים בקשה לתיקון כתב התביעה בדרך של הוספת דוד כנתבעים, שכן התברר לתובעים שלאחר הגשת התביעה סרוסי מכרו את דירתם לדוד. לאחר שלתובעים ולסרוסי ניתנה הזדמנות להשמיע טענותיהם בעניין, קבעתי בהחלטתי מיום 25.9.2025 כי ההליך נגד סרוסי יימחק, שכן כתב התביעה אינו מגלה עוד עילה כלפי סרוסי.
5. ביום 3.11.2024 הוגש כתב התביעה ובו התבקשו סעדים בדבר תפיסת החזקה בחצר, וכן סעדים בנוגע לנזקים שנגרמו לתובעים, לטענתם, בשל שיפוצים שביצעו סרוסי בדירת הקרקע. ביום 20.1.2025 הגישו דוד כתב הגנה ובו כפרו בטענות התובעים ועמדו על זכותם לשימוש ייחודי בחצר. ביום 30.1.2025 התקיים דיון מקדמי, במהלכו הודיעו התובעים כי הם מוותרים על טענותיהם בכל הנוגע לליקויים שנגרמו בדירתם בשל השיפוץ שעשו סרוסי בדירת הקרקע, ובסופו נקבע התיק להוכחות. ביום 11.6.2025 התקיים בפניי דיון הוכחות, במהלכו נחקרו עדי הצדדים, ובסופו סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל-פה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/305/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טענות הצדדים

טענות התובעים וראיותיהם

6. לטענת התובעים, שנתמכה בתצהירים שהוגשו על-ידיהם, בטרם רכשו את הדירה שבבעלותם הם ביקרו מספר פעמים בדירה וברכוש המשותף, ובפרט בחצר. התרשמותם הייתה שהחצר משמשת את כלל דיירי הבית המשותף. בפרט, החצר לא הייתה מגודרת או מתוחמת באופן כלשהו. כן הצהירו התובעים כי לא נמסר להם על-ידי המוכרים או על-ידי כל גורם אחר כי ישנה הסכמה היסטורית לפיה החצר תהיה בשימוש ייחודי של בעל הזכויות בדירת הקרקע. הדבר גם אינו עולה מכל מסמך שהוא דוגמת הסכם הרכישה, תשריט הבית המשותף, צו רישום הבית המשותף. התובעים הצהירו כי סמוך לאחר קניית החזקה בדירתם סרוסי השתלטו באופן חד צדדי על החצר והציבו גדרות שמנעו את גישת התובעים לחצר. לאחר שדוד רכשו את הזכויות בדירת הקרקע הם המשיכו להחזיק בחצר באותו אופן, ומשכך הוגש כתב התביעה המתוקן נגד דוד.

7. נוסף על תצהיריהם העידו התובעים מטעמם את מר סלמן שוקרי (להלן: "מר שוקרי"), שמתגורר בדירה העליונה שבחלק המערבי (תת חלקה 3) בבית המשותף החל משנת 1989. אציין כי בנו של מר שוקרי רשום כבעל זכות שכירות בתת חלקה 3, אולם לטענת מר שוקרי הוא בעבר היה בעל הזכויות בתת חלקה 3, ובהתאם להסכמה עם בנו הוא ממשיך להתגורר בדירה. לענייננו, מר שוקרי העיד כי לא ידוע לו על כל הסכמה של בעלי הדירות לפיה יש לחלק את הרכוש המשותף כך שהחצרות יהיו בשימוש ייחודי של דירות הקרקע. מר שוקרי העיד כי בחלק המערבי של הבית המשותף אין כל חלוקה בין שתי הדירות, והשימוש בחצר משותף לדירת הקרקע בחלק המערבי וכן לדירתו. וכלשונו: "זה שלנו משותף למעלה למטה שלי ושלו משותף אנחנו חיים עם זה בשלום ללא בעיה [...]. הכל משותף כל מה שיש למעלה למטה. אני נכנס והולך שם הכל בסדר ללא בעיה. הוא [השכן בדירת הקרקע בחלק המערבי – ב.ל.] לא יקבע לי שזה שטח שלו הכל" (ראו: עמוד 3 שורות 25-30 לפרוטוקול הדיון מיום 11.6.2025 (להלן: "הפרוטוקול")).

8. בהינתן ראיות אלה נטען על-ידי התובעים כי הרכוש המשותף שייך לכלל בעלי הדירות בבית המשותף בחלקים שווים, וכולם רשאים להשתמש בו שימוש סביר. משכך, אין הצדקה לכך שדוד תופסים חזקה ייחודית בחצר.

9. התובעים אף טענו, ביחס לטענת התובעים לפיה יש להם זכות שימוש ייחודית מכוח הסכמה היסטורית בין בעלי הזכויות, שזכות שימוש צריכה לקבל הסכמה של כל בעלי הדירות, שהיא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/305/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אישית ולא ניתנת להעברה ושכל מקרה היא ניתנת לביטול. כן טענו התובעים שלא עלה בידי דוד בכלל להוכיח שהייתה הסכמה היסטורית, כפי שהם טוענים לה.

טענות דוד וראיותיהם

10. לטענת דוד בעבר הייתה הסכמה בין בעל הדירה בדירתם של התובעים ובעל הדירה בדירת הקרקע, כי לדירת הקרקע יהיה שימוש ייחודי בחצר. נטען כי הסכמה זו תקפה גם היום, וכי מכוחה זכאים דוד, בהיותם הבעלים של דירת הקרקע, לזכות שימוש ייחודית בחצר. כראיה לטענתם הציגו דוד תצהיר מטעמם בו הצהירו כי הם רכשו את דירת הקרקע ביום 5.2.2024. דוד הצהירו שטרם רכישתם את דירת הקרקע הם ביקרו בבית המשותף מספר פעמים ואף שוחחו עם בעל הדירה בדירת הקרקע שבחלק המערבי, מר אפרים גירחיש (להלן: "מר גירחיש"). דוד הצהירו כי כשהם ביקרו בבית המשותף הם ראו בצורה ברורה שחלק גדול מהחצר היה מגודר בבד יוטה שנמתח על גבי עמודים, כך שלמעט חנייה אחת, שסמוכה לשביל הבניין, כל החצר הייתה מגודרת באופן שמאפשר שימוש בלעדי לבעלים של דירת הקרקע.

11. בתצהיר נטען שהשימוש הבלעדי של בעל דירת הקרקע בא לידי ביטוי באופנים הבאים: (1) החצר תוחמה באופן שמונע אליה גישה שלא מדירת הקרקע; (2) בחצר ישנה יציקת בטון והוצבו בה ציוד וריהוט של בעלי דירת הקרקע; (3) בחצר ישנם שישה עצי פרי ועצי נוי נוספים שניטעו על-ידי מר אבנר אברג'ל (להלן: "מר אברג'ל"), שהיה בעבר הבעלים של דירת הקרקע [אציין כי דוד לא הצהירו מניין להם מידע זה, אולם ודאי כי מידע זה אינו ידוע להם באופן אישי – ב.ל.]; (4) ישנו היתר בנייה משנת 2001 שמאפשר לדייר בקומת הקרקע להרחיב את דירתו על רוב החצר; (5) ישנו היתר בנייה משנת 2013 על שם בעלים היסטוריים של דירת התובעים שמבקש לבנות על גג תוספת הבנייה שביצעו בדירת הקרקע.

12. נוסף על האמור דוד צירפו לתצהיריהם תצלומי אוויר שנטען שנלקחו מאתר GIS של עיריית רחובות וצילומים מאתר Street view של Google. נטען שמהתצלומים האמורים עולה שמשנת 2008 לפחות החצר הייתה מגודרת בצורה מלאה ושימשה באופן בלעדי את בעלי הזכויות בדירת הקרקע, למעט חניה אחת שמוקמה בצמוד לשביל הגישה של הבניין, שנשארה פנויה ולא מגודרת לשימוש דירת התובעים. דוד הוסיפו וטענו בתצהירם שבשלב מסוים מר אברג'ל, שהיה בזמנו בעל הזכויות בדירת הקרקע התקין פשפש שמאפשר גישה מהרחוב לחצר, אולם פשפש זה שימש אך ורק את הדיירים בדירת הקרקע [אציין כי גם ביחס למידע זה שהיה בתצהיר דוד אין לדוד ידיעה אישית – ב.ל.]. דוד אף הצהירו כי במהלך השנים החצר הייתה מגודרת על ידי גדר רשת, או במבוק או בד יוטה, בניגוד לתצהיריהם של התובעים שהחצר לא הייתה מגודרת [אציין כי גם ביחס למידע זה אין לדוד כל ידיעה אישית – ב.ל.].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/305/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. נוסף על תצהיריהם הגישו דוד את תצהירו של מר גירחיש, בו הצהיר מר גירחיש שלפני עשרים שנים לפחות הסכימו בעלי הזכויות בחלק המזרחי של הבית המשותף באותו זמן (משפחת פרנלדס ומשפחת אברג'ל) להעניק לבעלי דירת הקרקע זכות שימוש ייחודית בחצר. מר גירחיש אף הצהיר שהוא עצמו גידר את החצר כך שתשמש באופן ייחודי את דירת הקרקע, ושגם בחלק המערבי הוא והשכן שלו נוהגים באותו אופן.

14. לטענת דוד עלה בידם להוכיח כי בעבר הייתה הסכמה בין בעלי הדירות בחלק המזרחי שמעניקה לבעל הזכויות בדירת הקרקע זכות שימוש ייחודית בחצר. נטען כי דוד עצמו זכאים להמשיך ולהשתמש שימוש ייחודי בחצר, מכוח אותה הסכמה היסטורית שמחייבת גם את התובעים.

דיון והכרעה

15. החלטתי לפיה יש לקבל את התביעה מתבססת על שני היבטים: (1) היבט ראיתי – לא עלה בידי דוד להוכיח שהייתה הסכמה היסטורית לפיה בעל הזכויות בדירת הקרקע מקבל לידיו זכות שימוש ייחודית. כן לא עלה בידי דוד להוכיח שבפועל בעל דירת הקרקע החזיק חזקה ייחודית בחצר, באופן שמונע שימוש מבעל הזכויות בדירת התובעים; (2) היבט מהותי – גם אם הייתי מקבל את טענתם של דוד לפיה ניתנה בעבר לבעל הזכויות בדירת הקרקע זכות שימוש ייחודית בחצר, מדובר היה בזכות שימוש שלא ניתנת להעברה, ובכל מקרה ניתנת לביטול על-ידי כל אחד מבעלי הדירות.

16. אפרט את עמדתי.

ההיבט הראיתי – לא עלה בידי דוד להוכיח את טענותיהם העובדתיות

17. ראשית הערה בנוגע לנטל ההוכחה בענייננו. בתביעה שדומה מאוד לענייננו קבע כב' המפקח מ' פורת את הדברים הבאים:

"כידוע, די שיוכיח בעל המקרקעין בעלותו בהם, ומכאן עובר הנטל למי שטוען לזכות להמשיך להחזיק בקרקע [סעיף 16 לחוק המקרקעין; ע"א 127/77 קפה נ' לו, פ"ד לא (3) 455, 465 (1977); ע"א 483/62 קוך נ' לנדוי, פ"ד יז 1953 (1963)]. לפיכך, הנטל להוכיח כי חלקים מסוימים הוחרגו כדין מן הרכוש המשותף רובץ לפתחו של הטוען כי הוחרגו [ע"א 5791/19 עדי נכסים אילת בע"מ נ' 108 בעלי זכויות במקרקעין בגוש 40039 חלקה 12, בפסקה 16 (נבו 25.01.2022)]. ומשכך, כאשר אין רישום המעיד על גריעה מהרכוש המשותף,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/305/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

או על רישום הסכם שיתוף, נטל ההוכחה מוטל על כתפי מי שטוען שיש לסטות מהרישום" ((המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 569/2021 **כהן נ' בן עמי**, פסקה 38 (23.11.2023) (להלן: "**עניין כהן**")).

18. דברים אלה מקובלים עליי במלואם. הווה אומר: על דוד מוטל הנטל להוכיח את טענתם בדבר זכות השימוש הייחודית שהוענקה להם בחצר. דוד לא הצליחו להרים את הנטל. טענותיהם העובדתיות של דוד מבוססות, בעיקרן, על שמועות והשערות, ואינן נובעות מידיעה אישית. דוד נמנעו מלהעיד עדים רלוונטיים, והראיות שהוצגו – בהן תצלומי אוויר והיתרי בניה – אינן מרימות את הנטל. אפרט את הדברים.

19. ניתן לתמצת את טענותיהם העובדתיות של דוד לשתיים: (1) בעבר הייתה הסכמה בפועל של בעלי הזכויות בחלק המזרחי על הענקת זכות שימוש ייחודית בחצר לבעל הזכויות בדירת הקרקע; (2) משך שנים רבות בעלי הזכויות בחלק המזרחי התנהלו בפועל בהתאם להסכמה זו, ובפרט החצר הייתה מגודרת באופן שמנע שימוש בחצר מבעל הזכויות בדירת התובעים.

20. בחקירתם הנגדית העידו דוד שלא הייתה להם כל היכרות מוקדמת עם הבית המשותף, בטרם ביקשו לרכוש בו את דירת הקרקע (ראו: עמוד 9 שורות 9-13 וכן עמוד 11 שורות 19-20 לפרוטוקול). על-אף שלדוד אין מידע מוקדם אודות הבית המשותף, דוד הצהירו הצהרות שונות שאינן ידועות להם מידיעה אישית. כך, ולשם הדוגמה, בפסקה 8 לתצהיריהם הצהירו דוד כי: "יצויין כי במשך שנים ארוכות החצר הייתה מגודרת באופן מלא ובשלב מאוחר יותר הותקן שער (פשפש ירוק) ע"י מר אבנר אברג'ל, אשר שימש אותו באופן בלעדי לטובת כניסה לדירתו [דירת הקרקע – ב.ל.] מהפתח הנוסף שנוסף לדירתו בקומת הקרקע, וזאת על פי הסכמה בין בעלי הזכויות בדירות בקומת הקרקע ובקומה הראשונה." אלא שלדוד אין כל ידיעה אישית בנוגע למר אברג'ל ולשימוש שנעשה ב"פשפש הירוק".

21. מעבר לכך, דוד נמנעו מלהעיד עדים רלוונטיים: כך, על-אף שטענת דוד היא שהייתה בעבר הסכמה היסטורית בין בעלי הדירות בחלק המזרחי של הבית המשותף, דוד נמנעו מלהעיד אף לא אחד מבעלי הדירות, שנטען שלקחו חלק באותה הסכמה; כך גם, על-אף שהתובעים הצהירו כי הגדר שדוד טוענים שנמצאת בשטח כבר עשרות שנים הוצבה על-ידי סרוסי בסוף שנת 2022, דוד נמנעו מלהעיד את סרוסי שיסתור טענה זו, ויעיד שהחצר הייתה מתוחמת משך שנים רבות.

22. כידוע, "מעמידים בעל-דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו." (ראו: ע"א 548/78 **אלמונית נ' פלוני**, פ"ד לה (1) 736, 760 (1980); כן ראו: ע"א 2275/90 **לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ באמצעות בנין דור בע"מ**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/305/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נ' רוזנברג, פ"ד מז (2) 614, 605 (1993); ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף חברה לסחר וציוד בניה בע"מ, פסקאות 26-27 לפסק דינו של כב' השופט ס. ג'ובראן (27.7.2008). בהתאם לכלל זה אין לי אלא להניח כי במידה ודוד היו מעידים את הגורמים הרלוונטיים, העדות הייתה פועלת נגד דוד.

23. העד היחיד שהעידו התובעים היה מר גירחיש, שמתגורר בדירת הקרקע שבחלק המערבי. מר גירחיש הצהיר כי הוא היה עד להסכמה שנערכה לפני "לפחות 20 שנה" בין בעלי הזכויות בדירת הקרקע ובדירת התובעים באותה עת, בה סוכם כי בעל הזכויות בדירת הקרקע יקבל זכות שימוש בחצר. אלא שמעבר לכך שמר גירחיש, בניגוד לצדדים לאותה הסכמה, אינו העד הרלוונטי, תצהירו גם נסתר במהלך חקירתו הנגדית. כך, ובין היתר, מר גירחיש הצהיר כי הוא הציב גדר "באופן שהחצר שימשה באופן בלעדי את בעלי הזכויות בדירת הקרקע", אולם בחקירתו התברר כי הוא הציב גדר שהפרידה בין דירת הקרקע לבית המשותף שממזרח לה (ראו: עמוד 16 שורות 26-41 לפרוטוקול); מר גירחיש הצהיר שההסכמה ההיסטורית התקבלה בין משפחת פרנלדס למשפחת אברג'ל, אולם בחקירה הנגדית הוא העיד שההסכמה התקבלה בין משפחת אברג'ל למר עודד סיאני (ראו עמוד 16 שורות 4-9 לפרוטוקול); ולבסוף, מר גירחיש הצהיר שזכות השימוש הוענקה לפני כעשרים שנה, אולם בעדותו העיד כי החצר משמשת באופן ייחודי את בעל הזכויות בדירת הקרקע "אולי 30-45 שנה לא יכול להגיד מדויק, לפחות 30 שנה" (ראו: עמוד 17 שורות 19-22 לפרוטוקול). תצהירו של מר גירחיש נסתר גם מעדותו של מר שוקרי, שעדותו הייתה אמינה בעיניי. מר שוקרי העיד שבניגוד לאמור בתצהירו של מר גירחיש בחלק המערבי של הבית המשותף אין כל חלוקה ברכוש המשותף בין דירת הקרקע לדירה בקומה העליונה, ושני בעלי הדירות משתמשים ברכוש המשותף כרצונם. כללם של דברים, לא ניתן להסתמך על תצהירו של מר גירחיש להוכחת מתן רשות לבעל הזכויות בדירת הקרקע.

24. בהיעדר עדות תקפה ורלוונטית בדבר ההסכמות ההיסטוריות והתנהלות הצדדים בפועל, אני רואה צורך להידרש לראיות החפציות שהציגו דוד. עם זאת, אציין, בבחינת למעלה מהצורך, שלא מצאתי שיש באותן ראיות כדי לתמוך בטענותיהם. אעמוד על הדברים בתמצית.

25. בנוגע לתצלומי האוויר מעיריית רחובות. מבלי להידרש לשאלת תוקפן של ראיות אלה באופן בו הוגשו, לא התרשמתי שניתן לראות בבירור מתצלומי האוויר שהחצר הייתה מתוחמת כך שרק לבעל דירת הקרקע הייתה אפשרות גישה אליה. כך, למשל, בחלק מהתצלומים לא ברור האם בכלל החצר מגודרת והאם ישנה גישה לחצר מחוץ לה באמצעות שער.

26. גם היתרי הבנייה שהוצגו אינם מקדמים את טענת דוד. מעבר לכך שהיתרי הבנייה אינם כוללים את חתימת שאר בעלי הדירות, כך שספק אם שאר בעלי הדירות הסכימו להם, גם אם בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/305/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות אישרו את הרחבת דירת המגורים אל החצר, אין בכך להעיד כי הם אישרו שימוש ייחודי בכל שטח החצר לבעלים של דירת הקרקע, כל שכן שלא לשם הרחבת דירת מגורים.

27. כללם של דברים: לא עלה בידי דוד להוכיח את טענתם בדבר רשות שימוש ייחודית בחצר שמחייבת את התובעים, וממילא דין התביעה להתקבל.

ההיבט המהותי – גם לו היו דוד מוכיחים הסכמה היסטורית להענקת זכות שימוש ייחודית בחצר, זכות זו לא הייתה תקפה כלפיהם והיא הייתה ניתנת לביטול על ידי התובעים

28. זכות שימוש ייחודית ברכוש משותף, כפי שטוענים לה דוד, ניתנת לקניה בשלוש דרכים: (1) הצמדת חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, כאמור בסעיף 55 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"); (2) הסכם שיתוף שנחתם על-ידי בעלי הדירות (ראו: רע"א 2575/18 יעקובסון נ' לוין, פסקה 65 (25.3.2019)); וכן (3) הענקת זכות שימוש או רישיון במקרקעין (ראו: עניין כהן, פסקאות 36-37).

29. בענייננו אין מחלוקת שהחצר לא הוצמדה לדירת הקרקע ושארין הסכם שיתוף. ממילא נותר לדון רק בטענת דוד לפיה לדירת הקרקע הוענקה זכות שימוש ייחודית, שניתן ללמוד עליה מהנסיבות.

30. תחילה יש לעמוד על ההבדל בין הצמדת רכוש משותף לדירה, לבין הענקת רשות שימוש ברכוש המשותף לבעל דירה מסוים. סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין קובע כי "הוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד". כלומר, במקרה כזה הרכוש המשותף חדל מלהיות רכוש משותף, והופך להיות חלק מהדירה עצמה. ממילא כל עסקה בדירה תכלול גם את הזכויות ברכוש המשותף שהוצמד לה. כך, למשל, במידה ובענייננו בעלי הדירות היו מצמידים את החצר לדירת הקרקע, בעל הזכויות בדירת הקרקע היה בעל הזכויות בחצר, וזאת ללא תלות בשאלה מיהו בעל הזכויות בדירת הקרקע.

31. לעומת זאת, זכות שימוש במקרקעין היא זכות אישית, שכלל ניתנת למקבל הזכות ואינה ניתנת להעברה, אלא אם בתנאי הרשות נאמר שהיא ניתנת להעברה (ראו: ע"א 260/65 חייקין נ' ממר, פ"ד יט 183, 190 (1965); ע"א 103/89 אזולאי נ' אזולאי, פ"ד מה(1) 477, 482 (1991); רע"א 4936/20 עזבון המנוח מוחמד מחמוד סומריין ז"ל נ' הימנותא בע"מ, פסקה 17 לפסק דינה של כב' השופטת ד' ברק-ארז (3.4.2023)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/305/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

32. לטענת דוד הרשות ניתנה בעבר הרחוק, למי שהיה בזמנו בעל הזכויות בדירת הקרקע, והוא העביר אותה למי שרכש ממנו, וכן הלאה, עד שדוד קיבלו את הזכות כשרכשו את הדירה מסרוסי. טענה זו יש לדחות משני טעמים: (1) כאמור לעיל, דוד לא הציגו ראיה שיש בה כדי להוכיח שניתנה רשות, כל שכן רשות שתנאיה מאפשרים את העברתה לצד שלישי; וכן (2) דוד העידו בצורה מפורשת שהרשות לא הועברה להם. אסביר קביעה זו.

33. דוד לא צירפו לתצהיריהם את הסכם המכר, אולם במהלך החקירה הנגדית נשאל מר דוד האם נושא השימוש הייחודי בחצר עוגן בהסכם המכר. התשובה המפורשת של מר דוד הייתה שהנושא לא עוגן בהסכם המכר (ראו: עמוד 12 שורה 39). במהלך הסיכומים טענו דוד בעניין זה כדלקמן: "שאלו למה הוא [סרוסי – ב.ל.] לא התחייב על שימוש וחזקה בלעדית בחצר. מוכר לא יתחייב על משהו שהצד השני [הכוונה לתובעים – ב.ל.] מערים קשיים אחרי הסכמות של 20 שנה ויכול להיות חשוף לתביעה". ראשית, על-פניו דברים אלה סותרים את עדותו של מר דוד לפיה הוא לא היה למודע לתביעה שהגישו התובעים נגד סרוסי (ראו: עמוד 12 שורות 16-19 לפרוטוקול). שנית, משמעות הדברים היא שגם אם הוענקה בעבר זכות שימוש שניתנת להעברה, סרוסי לא העביר לדוד את זכות השימוש

34. ודוק. לטענת דוד הם אינם נדרשים להעברה מפורשת, שכן זכות השימוש היא חלק ממערך הזכויות של דירת הקרקע. בכך שוגים דוד. הדרך היחידה לגרום לכך שזכות השימוש תיכלל במערך הזכויות של דירת הקרקע היא באמצעות הצמדה של החצר לדירת הקרקע בתקנון הבית המשותף, או באמצעות הסכם שיתוף שיירשם במרשם המקרקעין. הענקת זכות שימוש אינה ניתנת למקרקעין אלא לבעליהם, וגם אם היא ניתנת להעברה, היא אינה הופכת להיות חלק ממערך הזכויות של המקרקעין עצמם. בהינתן האמור, תנאי לכך שלדוד תהיה זכות שימוש ייחודית תקפה, הוא שמישהו יעניק להם זכות זו. זאת לא נעשה בענייננו.

35. לבסוף, הלכה היא כי זכות שימוש ייחודית ברכוש משותף היא זכות הדירה, ובעלי הדירות רשאים לחזור בהם מהענקתה. יפים לעניין זה דבריו של כב' השופט י' דנציגר ברע"א 2427/14 מרגוליס נ' דיין, פסקה 4 (29.4.2014):

"כידוע, הכרה ברשיון בלתי הדיר במקרקעין מעוררת קשיים בלתי מבוטלים ומשכך הרשאה כאמור תוכר במקרים חריגים [...] בדומה לכך, מקובלת ההשקפה לפיה הרשאה לשימוש ייחודי ברכוש המשותף של בית משותף היא הדירה, הגם שחזרה ממתן הרשאה כאמור כפופה לעקרון תום הלב ובהתחשב באינטרס ההסתמכות" (ההדגשה הוספה – ב.ל.).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/305/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. נמצא אפוא כי גם לו יתואר שדוד היו עוברים את כל המסוכות הבלתי עבירות האמורות, כל שהיה בידם הוא זכות שימוש שהתובעים (ושאר בעלי הדירות), יכולים לשלול מהם. אציין כי דוד אפילו לא טענו בנוגע לכך שזכות השימוש היא בלתי הדירה. כמו כן, דוד לא הציגו הסתמכות על ההרשאה שניתנה להם, ככל שזו ניתנה. אכן, דוד הצהירו שרכשו את דירת הקרקע בהסתמך על כך שהחצר היא חלק מדירת הקרקע. עם זאת, בהסכם המכר לא נאמר כי דוד רוכשים זכויות בחצר, ודוד עשו זאת על דעת עצמם, מבלי לדון בנושא זה עם התובעים, ותוך שהם מודעים לכך כי התובעים הגישו תביעה בעניין זה נגד סרוסי. ממילא ברי כי לא עלה בידם להוכיח הסתמכות שהייתה הופכת את זכות השימוש, לו אכן ניתנה, לזכות בלתי הדירה.

37. כללם של דברים: גם אם דוד היו מתגברים על הכשלים הראייתיים ומצליחים לשכנע שבעבר ניתנה הרשאה לבעל הזכויות בדירת הקרקע לעשות שימוש ייחודי בחצר, לא היה בכך לסייע להם. זאת, שכן ההרשאה אינה ניתנת להעברה ובכל מקרה בעלי הדירות בבית המשותף רשאים לחזור בהם מההרשאה שניתנה כביכול.

סוף דבר

38. לא עלה בידי דוד להוכיח כי ניתנה הרשאה לשימוש ייחודי בחצר לבעלי הזכויות בדירת הקרקע; גם אם היה עולה בידי דוד להוכיח שבעבר הוענקה לבעל הזכויות בדירת הקרקע זכות שימוש, הרי שמדובר היה בזכות שימוש שלא ניתן להעבירה, שבפועל לא הועברה לדוד, ושניתנת לביטול על ידי אחד מבעלי הדירות, ובהם התובעים.

39. בהינתן האמור איני רואה מקום להידרש לטענות נוספות שהעלו התובעים ובהן שהסכמה לשימוש ייחודי צריכה להינתן על-ידי כלל בעלי הדירות, ולטענתם בדבר הרחבת חזית מצד דוד; כמו כן איני רואה מקום להידרש לזהות הבעלים שנטען שהעניקו את ההרשאה, ולשאלה האם הם היו בעלי זכות הבעלות או זכות החכירה, והמשמעות של כך לעניינינו.

החלק האופרטיבי

40. ניתן בזה צו עשה אשר מורה לדוד לסלק ידם מכל חזקה ייחודית ברכוש המשותף, ובפרט מהחצר, ולאפשר לתובעים לעשות בה שימוש סביר.

41. התובעים רשאים להגיש בקשה בעניין הוצאות, אשר תוגש בהתאם להוראות תקנה 155(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, וזאת בתוך שבעה ימים מיום המצאת פסק הדין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/305/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לתובעים. דוד רשאים להשיב לבקשה בתוך שבעה ימים לאחר מכן. היקף הבקשה והתשובה לא יעלה על שני עמודים.

ניתן היום 20.06.2025, כ"ד סיון תשפ"ה, בהיעדר הצדדים.

ברק ליפשיץ
מפקח על רישום מקרקעין